

نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (٣١) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٥
نأمر بوضع النظام الآتي :-

نظام رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٥

نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية

صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (٣) والمادة (٢٣) من قانون السياحة
رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨

المادة ١- يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية
لسنة ٢٠٢٥) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون	: قانون السياحة.
الوزارة	: وزارة السياحة والآثار.
الوزير	: وزير السياحة والآثار.
المكتب	: المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المصنفة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة	: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.

ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها
في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة ٣- أ- تصنف المكاتب إلى الفئات التالية:-

١- الفئة (أ) مكاتب السياحة والسفر الشاملة: تتولى تنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة، والرحلات السياحية الداخلية وإصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها.

٢- الفئة (ب) مكاتب السياحة الوافدة: تتولى استقبال وتنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات.

٣- الفئة (ج) مكاتب السياحة الصادرة: تتولى القيام بأي من الأعمال التالية وفق قيمة الكفالة البنكية المقدمة منها:-
أ- تنظيم برامج الرحلات السياحية الصادرة وبيعها بما فيها رحلات الحج والعمرة، ويحق لها الإعلان عن تذاكر الطيران وبيعها ضمن برنامج الرحلة الذي تنظمه فقط.

ب- إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط.

ج- تنظيم رحلات الحج والعمرة وتسييرها بما في ذلك بيع تذاكر الطيران ضمن هذا البرنامج فقط.

٤- الفئة (د) مكاتب السياحة الداخلية: تتولى تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية فقط.

ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج- للمكتب الطلب من الوزارة تحويل فئة تصنيفه، شريطة توفير جميع متطلبات وشروط فئة التصنيف الجديد.

المادة ٤- يشترط لتصنيف المكتب ما يلي:-

أ- تقديم سجل تجاري حديث.

ب- أن تكون إحدى غاياته ممارسة أعمال السياحة والسفر وما في حكمها.

ج- أن لا يقل رأسمال المكتب عن:-

١- خمسة آلاف دينار إذا كان المالك أو الشركاء جميعهم أردنيي الجنسية.

٢- خمسين ألف دينار إذا كان المالك أو الشريك غير أردني.

د- تقديم رخصة مهن سارية المفعول.

هـ- أن لا يكون المالك أو أحد الشركاء في المكتب قد ألغيت رخصته قبل نفاذ أحكام هذا النظام، أو ألغي تصنيفه بعد صدور هذا النظام نتيجة إدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو المنافسة غير المشروعة أو الإضرار بسمعة السياحة الوطنية ما لم يرد إليه اعتباره.

و- أن يكون المالك والشركاء حاصلين على شهادة حسن السيرة والسلوك وشهادة عدم محكومية تبين أنه غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.

ز- تقديم كفالة بنكية باسم الوزير إضافة إلى وظيفته وفق الصيغة التي تعتمدها الوزارة، ووفقا للقيم المالية المبينة أدناه:-

١- خمسة وسبعون ألف دينار للمكاتب من الفئة (أ).

٢- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ب).

٣- خمسون ألف دينار للمكاتب التي تتولى تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من الفئة (ج).

٤- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب التي تتولى تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة من الفئة (ج).

٥- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب التي تتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها من الفئة (ج).

٦- خمسة عشر ألف دينار للمكاتب من الفئة (د).

٧- خمسة عشر ألف دينار عن كل فرع.

المادة ٥- أيقدم طلب تصنيف المكتب إلى الوزارة على النموذج المُعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة.

ب- يصدر الوزير قراره في الطلب بناء على تنسيب لجنة فرعية تشكل لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً.

المادة ٦- أ- يلتزم المكتب بما يلي:-

١- توفير مقر للمكتب، وتقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول يخول المستأجر استعماله مكتباً سياحياً مصدق حسب الأصول.

٢- تعيين مدير متفرغ للمكتب.

٣- أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.

٤- استخدام ما لا يقل عن ثلاثة موظفين أردنيين بمن فيهم المدير ويستثنى من هذا الشرط المكاتب التي تمارس أعمالها إلكترونياً والمصنفة من الوزارة شريطة تعيين مدير متفرغ لها.

ب- تستثنى من أحكام البندين (١) و(٣) من الفقرة (أ) من هذه المادة المكاتب التي تمارس أعمال مكاتب وشركات السياحة والسفر إلكترونياً.

المادة ٧- يشترط في مدير المكتب المتفرغ المراد تعيينه أن يكون:-

أ- أردني الجنسية.

ب- مالكا للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الشؤون المالية أو الإدارية.

ج- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.

د- لديه خبرة عملية في أعمال مكاتب السياحة والسفر.

هـ- اجتياز دورة تدريبية متخصصة في أعمال مكاتب السياحة والسفر لدى جهة معتمدة من الوزارة.

المادة ٨- يلتزم المكتب بما يلي:-

- أ- تجديد الكفالة البنكية سنوياً.
- ب- تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية.
- ج- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم أعماله.
- د- عدم إجراء أي تعديل على الاسم التجاري للمكتب أو على ملكيته أو على أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب إلا بعد أخذ موافقة الوزارة الخطية المسبقة.
- هـ- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب، بما في ذلك تقديم بيان يتضمن تفصيلاً وافياً عن الرحلات السياحية الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.
- و- الاحتفاظ بحسابات أصولية وقانونية ونسخ من البيانات الإحصائية عن عمل المكتب.
- ز- مبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة ومدونة السلوك التي تعدها الوزارة، والتقيد بالتعليمات الصادرة عنها.
- ح- التعامل مع السياح والمسافرين وفقاً لمبدأ العدالة والمساواة ودون أي تمييز.
- ط- عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة أو صورة أو أي مطبوعة أو إعلان عبر أي وسيلة إلكترونية تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها إلا بعد إجازتها من الوزارة.

المادة ٩- للمكتب مهما كان تصنيفه تقديم أي من الخدمات السياحية التالية: -

- أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
- ب- إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.

ج- قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم بسعر الصرف الرسمي للعملات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

د- توفير خدمة تقديم طلبات التأشيرات للسياح والمسافرين.

هـ- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين بوثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

و- بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.

ز- أي نشاط أو خدمة أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة ١٠ - أ- يلتزم المكتب عند تنظيم برامج رحلات السياحة الصادرة بما يلي:-

١- الحصول على موافقة الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء تنفيذ أي برنامج للرحلات السياحية الصادرة التي ينظمها وقبل الإعلان عنها، مع تعهد بالالتزام بهذا البرنامج تحت طائلة مصادرة الكفالة البنكية المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها، وإلزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته تلك البرامج.

٢- الإعلان عن برامج الرحلات السياحية الصادرة في الصحف المحلية أو بأي وسيلة إلكترونية مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

٣- إبرام عقد بينه وبين متلقي الخدمة يتضمن جميع تفاصيل برنامج الرحلة السياحية المنصوص عليها في هذه المادة.

٤- تزويد المسافر عند شرائه أو اشتراكه في برنامج الرحلة السياحية بوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مرخصة في المملكة لتوفير المنافع التأمينية التالية، ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي هذه الحالات :-

أ- المصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر.

ب- تكاليف نقل وإعادة المصاب في حال مرضه أو إصابته بحادث إلى المملكة أو بلد إقامته إذا كان المسافر غير أردني .

ج- تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة إذا كان المسافر غير أردني .

٥- أن لا تقل التغطية للمنافع التأمينية الواردة في البند (٤) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن عشرة آلاف دينار .

٦- السماح للمشتري أو لمتلقي الخدمة بتحويل حق الانتفاع ببرنامج الرحلة السياحية لأي شخص يوافق على الالتزام به وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد وأن يعلم المكتب بذلك ضمن المدة المنصوص عليها في العقد ولا يسري هذا الحق إذا لم يتمكن المكتب من تحويل حق الانتفاع بالبرنامج لوجود قيود مفروضة على التذاكر من شركات النقل أو الفنادق ويكون المشتري والمحال له مسؤولين بالتكافل والتضامن أمام المكتب عن دفع تكلفة البرنامج أو الجزء المتبقي منه أو أي ثمن إضافي ناتج من التحويل.

٧- الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عند تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة للمكاتب العاملة في هذا المجال وفق فئة تصنيفها.

ب- يجب أن يتضمن برنامج الرحلات السياحية ما يلي:-

- ١- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها.
- ٢- وسيلة النقل المعدة للسائحين وأماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها.
- ٣- أسماء المنشآت الفندقية ودرجات تصنيفها.
- ٤- الخدمات المشمولة في الرحلة وأسعارها بالتفصيل.

٥- شروط الحجز وشروط إلغاء الرحلة وفق أسس الحجز

والإلغاء الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ج- تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين

المنصوص عليها في هذه المادة والتغطيات التأمينية

والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى

مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.

المادة ١١ - يلتزم المكتب عند تنظيم رحلات السياحة الوافدة أو الداخلية

وفقاً لمقتضى الحال بما يلي:-

أ- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية الوافدة

التي يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة

باستثناء أفراد العائلة الواحدة، وأن يبرم عقداً مع الدليل لكل

عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.

ب- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية في المملكة التي

يبلغ عددها عشرة أشخاص فأكثر في رحلات

السياحة الداخلية في المملكة، وأن تبرم عقداً مع الدليل

لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين

بشكل تفصيلي.

ج- استخدام حافلات النقل السياحي المتخصص، ما لم يكن مصرحاً

باستخدام حافلات النقل الأخرى من قبل الجهات المعنية

في مواسم الذروة.

د- تزويد السائح بالإرشادات اللازمة الخاصة باحترام العادات

والتقاليد والإرث الثقافي للمملكة والمحافظة على البيئة

والممتلكات الصادرة عن الوزارة.

المادة ١٢ - للمكتب فتح فرع أو أكثر له في المملكة شريطة توافر كافة

المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمكتب

ويكون المكتب مسؤولاً عن أعمال هذا الفرع.

المادة ١٣ أ- إذا تم إلغاء تصنيف المكتب أو تغيير فئة تصنيفه لفئة مكتب ذي كفالة بنكية قيمتها أقل من قيمة كفالته المقدمة لأي سبب من الأسباب، فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الإعلان عن ذلك مرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً في المملكة أو موقعين إخباريين إلكترونيين وفقاً لما تحدده الوزارة ، ووفق النموذج الذي تعدّه الوزارة لهذه الغاية.

ب- يشمل الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوة لمراجعة الوزارة بشأن أي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

ج- إذا لم يعلن المكتب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تتولى الوزارة القيام بذلك، على أن تقتطع كلفته من الكفالة البنكية للمكتب.

المادة ١٤ أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام .

المادة ١٥ -تعتبر المكاتب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة بمقتضاه.

المادة ١٦ - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة ١٧ - يلغى نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٦ على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

٢٠٢٥/١٠/٥

فيصل بن الحسين

رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور جعفر عبد الفتاح حسان	نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن حسين عبد الله الصقدي	وزير المياه والري المهندس رائد مظفر رفعت ابو السعود
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق ابو السمن	وزير النقل الدكتور فضال مرضي عبد الله القطامين	وزير الإدارة المحلية المهندس وليد محي الدين سليمان المصري
وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد حسين سعد المومني	وزير العدل الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني	وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح مفلح القضاة
وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح علي حامد الخرابشة	وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة خليل خليل	وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظته
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد أحمد مسلم الخاليلته	وزير الداخلية مازن عبد الله هلال الفرايته	وزير التنمية الاجتماعية وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى
وزير دولة للشؤون الخارجية الدكتور فائس أحمد ابراهيم نمروقة	وزير التخطيط والتعاون الدولي زينب زويد رشاد طوقان	وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم صالح شحادة العودات
وزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فاضل مفلح عقيل القضاة	وزير العمل خالد محمود محمد البكار	وزير المالية الدكتور عبد الحكيم موسى عبد القادر الشبلي
وزير الثقافة مصطفى نصر مصطفى الرواشدة	وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي عيسى عيد سميرات	وزير دولة لتطوير القطاع العام المهندس ستيلا ريتا المعاز عبد الكريم البليبيسي
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف أحمد سليمان النجدادي	وزير الشباب الدكتور رائد سامي عفاش العدوان	وزير الصحة الدكتور ابراهيم محفوظ عطا الله البدور
وزير الزراعة الدكتور صالح عبد الحليم مفلح الخريسات	وزير السياحة والآثار الدكتور عماد نعيم سليم الحجازين	وزير البيئة الدكتور أيمن عبد الله أحمد سليمان
وزير الاستثمار الدكتور طارق علي ابراهيم أبو غزالة		